

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6608 -
6609/2556

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
บัวใหญ่

โจทก์

พันเอกเทพฤทธิ์ ฤทธิ์รุ่งโรจน์ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (7), มาตรา 2 (8), มาตรา 18, มาตรา 19, มาตรา 120, มาตรา
121 วรรคหนึ่ง, มาตรา 121 วรรคสอง

ความผิดตาม ป.อ. มาตรา 157, 162 (1) (4) ที่โจทก์ฟ้องและศาลลงโทษ
จำเลยที่ 10 เป็นความผิดอาญาต่อแผ่นดิน อันมิใช่ความผิดต่อส่วนตัวที่ห้ามพนักงาน
สอบสวนทำการสอบสวนเว้นแต่จะมีคำร้องทุกข์ตามระเบียบตาม ป.วิ.อ. มาตรา 121
วรรคสอง เมื่อมีความผิดอาญาเกิดขึ้น หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้น และก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ ย่อมเป็นหน้าที่โดยตรงของเจ้า
พนักงานตำรวจที่จะต้องสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดให้พนักงานสอบสวนทำการ
สอบสวนเพื่อเอาความผิดแก่ผู้กระทำความผิดอาญาทั้งปวงตาม ป.วิ.อ. มาตรา 18,
19 ประกอบมาตรา 121 วรรคหนึ่ง ไม่ว่าจะมิใช่ผู้เสียหายร้องทุกข์หรือมีผู้กล่าวโทษผู้
กระทำความผิดหรือไม่ ดังนั้น แม้ที่พภาค 2 จะมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคล
ใดไปทำการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือไม่ จึงไม่จำต้องวินิจฉัย เมื่อมีการ
สอบสวนในความผิดที่ได้ฟ้องซึ่งเป็นคดีอาญาต่อแผ่นดินแล้ว โจทก์ซึ่งเป็นพนักงาน
อัยการย่อมมีอำนาจฟ้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา 120

(รังสรรค์ ดวงพัตรา-บุรณัฐาปนดุลย์-ภาติยะ ดวงมณี)

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ - นางสาวศุภมาศ คุ่มศรีวงษ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 - นายภาภูมิ สรอรรถ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ262/2548

ต้น

หมายเหตุ